

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2022/2530

บริษัทประกันสรรพภัยแห่งประเทศไทย
จำกัด

โจทก์
จำเลย

นายสมพงษ์ เสมมิสุข กับพวก

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 861, มาตรา 887

จำเลยที่ 3 รับประกันรถยนต์บรรทุกของจำเลยที่ 1 ไว้รถยนต์บรรทุกของจำเลยที่ 1 จำเป็นต้องพ่วงสาลี่เพื่อความสะดวกในการบรรทุกของสาลี่ที่พ่วงอยู่กับรถยนต์บรรทุกย่อมถือเป็นส่วนหนึ่งของรถยนต์บรรทุกด้วย เมื่อสาลี่ของรถยนต์บรรทุกที่จำเลยที่ 3 รับประกันเลื้อนหลุดมาทำให้รถยนต์ผู้อื่นเสียหายจำเลยที่ 3 จะอ้างว่าไม่ได้รับประกันสาลี่ด้วยเพื่อให้พ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญาประกันภัยหาได้หรือไม่

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ เป็นเจ้าของผู้ครอบครองรถยนต์บรรทุกซึ่งจำเลยที่ ๓ เป็นผู้รับประกันภัยจำเลย ลูกจ้างของจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ได้ขับรถยนต์บรรทุกดังกล่าวซึ่งบรรทุกสาลี่มาด้วยความประมาทเป็นเหตุให้สาลี่เลื้อนหลุดและเบียดชนรถยนต์เก๋งคันที่โจทก์รับประกันไว้เสียหาย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินค่าเสียหาย ๔๖,๗๙๕ บาทพร้อมดอกเบี้ย

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ชำระเงินตามฟ้อง ส่วนจำเลยที่ ๒ ที่ ๓
ยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ให้จำเลยที่ ๓ ชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ร่วมกับจำเลยที่
๑ ด้วย

จำเลยที่ ๓ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า ที่จำเลยที่ ๓ ฎีกาว่ารับประกันแต่เฉพาะ
ตัวรถยนต์บรรทุก มิได้คุ้มครองไปถึงสาลี่ที่บรรทุกมากับรถยนต์บรรทุกการที่สาลี่ที่
บรรทุกมากับรถยนต์บรรทุกเลื้อนหลุดไปและเฉี่ยวกับรถยนต์ที่โจทก์รับประกันได้รับความ
ความเสียหาย จำเลยที่ ๓ ไม่ต้องรับผิดชอบนั้น เห็นว่ารถยนต์บรรทุกของบาง
ประเภทจำเป็นต้องพ่วงสาลี่เพื่อความสะดวกในการบรรทุกของ เมื่อสาลี่พ่วงอยู่กับ
รถยนต์บรรทุก ย่อมถือได้ว่าสาลี่เป็นส่วนหนึ่งของรถยนต์บรรทุก การที่สาลี่ของ
รถยนต์บรรทุกคันที่จำเลยที่ ๓รับประกันเลื้อนหลุดมาทำความเสียหายแก่รถยนต์อื่น
จำเลยที่ ๓ จะอ้างว่าไม่รับประกันสาลี่ด้วยเพื่อให้หลุดพ้นจากความรับผิดชอบได้ไม่

พิพากษายืน

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สาระ เสาวมล)

ศาลแพ่ง - นายวิรัช ลิ้มวิชัย

ศาลอุทธรณ์ - นายนาม ยิ้มแย้ม

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ